CURSO:

DERECHO PROCESAL PENAL Y LITIGACIÓN ORAL I

TEMA:

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y REINCIDENCIA

DOCENTE:

ANNE VALERIE GARCIA FERNANDEZ

TURNO:

MODALIDAD VIRTUAL

GRUPO 7:

MARHELIN YUDELEE NOVOA AVELLANEDA

CESAR AGUSTO SOLIS VAZQUEZ

ALFREDO ABDEL CHAMORRO ZEVALLOS

MARYURI NAOMI ROJAS YARLEQUE

NOE RONALDO ROMERO BRUNO

JOSELYN KIARA HERNANDEZ HUMANI

AREQUIPA-PERÚ

2026

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y REINCIDENCIA

Introducción.

El caso aborda la posibilidad de que se aplique nuevamente el principio de oportunidad a una persona que ya se acogió a este mecanismo dos años antes por otro delito de la misma naturaleza. Para resolverlo es necesario diferenciar la reincidencia contemplada por el Código Penal de los límites procesales específicamente establecidos para la reiteración del principio de oportunidad.

El principal de oportunidad, es una forma de reprimir un delito, aunque se deba hacer. De acuerdo con el artículo 2 del Código Procesal Penal (CPP) (Decreto Legislativo N.º 957, 2004), el Ministerio Público, actuando de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, se puede abstener de ejercer la acción penal, cuando se dan ciertas condiciones. No obstante, la misma norma prevé expresamente supuestos en los que tal institución no opera.

En el caso de Elmer Bazán, a pesar de que el delito que se le imputa podría caer en la materia en la que podría operar el principio de oportunidad, existe un impedimento concreto. Esto es así por decir que el Sr. Bazán se acogió a este mecanismo durante dos años antes; por consiguiente, lo hizo durante el término de cinco años anteriores a la comisión del nuevo delito. Por consiguiente, el fiscal no podrá aplicar nuevamente el criterio de oportunidad, debiendo promulgar la acción penal.

1. **Explique los requisitos y límites legales del principio de oportunidad y determine si procede aplicarlo nuevamente en este caso. Sustente con norma, doctrina y jurisprudencia.**

El principio de oportunidad es un mecanismo con valor procesal que permite al ministerio público ante determinadas ciencias dejar de lado el ejercicio de la acción penal. Pedro Miguel Angulo Arana sostiene que esta institución, alimentada por criterios de política criminal, permite elegir los casos en que la actividad punitiva no tiene por qué realizarse porque se puede obtener una solución diferente al conflicto. No se trata, por tanto, de un permiso fiscal ilimitado, sino de un poder con requisitos y limitaciones que marca la norma. De forma similar, Neyra Flores sitúa el principio de oportunidad en el marco de los mecanismos de simplificación y selección procesal. Esto lo vincula con el pertinente a racionalizar el ejercicio de la persecución penal, así como a evitar que todos los conflictos tengan forzosamente que llegar a las etapas más complejas del proceso penal. En términos normativos, el artículo 2.1 del Código Procesal Penal dispone (Decreto Legislativo N.º 957, 2004) que el Ministerio Público

puede abstenerse de ejercer la acción penal, de oficio o a pedimento del imputado y con su consentimiento, en los casos específicos. Hay un caso en el que se prevea que el delito no afecta gravemente el interés público, siempre que no tenga lugar alguna de las restricciones que prevé la norma. También, cuando corresponda, el imputado debe reparar los daños y perjuicios ocasionados o acordar con el agraviado. El Código Penal, en su artículo 185, regula el delito de hurto simple (Código Penal peruano, Decreto Legislativo N.º 635, 1991). Se deberá tener en cuenta que a los efectos de diferenciar el delito de hurto de la falta contra el patrimonio el art 444 de ese mismo cuerpo legal establece un límite económico.

La Ley N° 31787 establece el umbral en el 10 % de la UIT. Para el año 2026, si consideramos que una UIT es igual a S/ 5,500, el 10 % sería igual a S/ 550; por ello, el valor de S/ 600 que se menciona en el caso es superior a este límite y permite considerar, de acuerdo con los hechos planteados, que no estamos ante una falta, sino ante un delito. No es sólo la naturaleza del delito lo decisivo. El numeral 9 del artículo 2 del CPP establece expresamente que no se aplica el principio de oportunidad cuando. El enjuiciado tiene la condición de reincidente o habitual. Siendo no reincidente ni habitual se ha de aplicar el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores en el plazo de cinco años de su última aplicación, cuando corresponda. Si no cuenta con antecedentes penales y no ha participado en conductas ilícitas bajo el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en los últimos cinco años de su última conducta, no será habitual ni reincidente. Si anteriormente se hubiere acogido, no hubiera dado cumplimiento a la reparación de daños y perjuicios o a lo acordado.

En la presente situación se encuentra aplicaciones el literal c) del numeral 9 del artículo 2 del CPP dado que Bazán se acogió al principio de oportunidad dos años antes de la ejecución del nuevo delito. Consecuentemente, se encuentra dentro del lapso de cinco años previsto por el legislador. Que haya pagado la reparación civil no elimina la prohibición de acercarse al agraviado. Al satisfacer la reparación, se obstruye la aplicación del supuesto restrictivo del literal d), pero no se desactiva el impedimento autónomo del literal c) Por lo tanto, no es posible una nueva aplicación del principio de oportunidad. Según lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9, artículo 2 del CPP, la acción penal es promovida por el fiscal. Esta conclusión se puede complementar con jurisprudencia constitucional. En el caso 02405-2006-PHC/TC, el Tribunal Constitucional estableció que la aplicación del principio de oportunidad, así como la no intervención del fisco no son resultado de una sentencia condenatoria, ni tampoco es el ejercicio jurisdiccional del poder punitivo.

2. **Analice si la aplicación previa del principio de oportunidad genera algún efecto (registro, límite temporal) que impida su reiteración, y cómo debe valorarse la reincidencia en este contexto.**

La aplicación anterior del principio de oportunidad sí tiene relevancia para determinar si corresponde la nueva solicitud. Sin embargo, habrá que distinguir bien sus efectos procesales y los efectos propios de una condena penal. En el caso que ha sido planteado, dos años atrás, Bazán hizo uso del principio de oportunidad y pagó la reparación civil. Esto es, el antecedente de utilización de esta institución debe ser considerado por el Ministerio Público ante una nueva petición. A través de mecanismos de consulta, el Poder Judicial ha habilitado la posibilidad de verificar la utilización previa del principio de oportunidad y de los acuerdos reparatorios, con el propósito de que los fiscales y los jueces puedan establecer si hay antecedentes relevantes para proceder con la aplicación de estas salidas alternativas. Igualmente, el Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio establece que el fiscal debe obtener la documentación correspondiente para verificar si el imputado tiene la condición de reincidente o habitual, o si concurren las restricciones establecidas en el artículo 2.9 del CPP. Sin embargo, el hecho de que exista un registro o antecedente fiscal del principio de oportunidad no implicó que Bazán tuviese antecedentes penales de sentencia condenatoria. La reincidencia se distingue principalmente por esto. El tipo penal en cuestión, que trae en su titularidad la figura de la reincidencia, que está regulada en el artículo 46-B del Código Penal, establece (Decreto Legislativo N.º 635, 1991) que se considera reincidencia cometida una persona después del cumplimiento, total o parcial de cualquiera pena, que comete un nuevo delito doloso en un tiempo de cinco años. La reincidencia, por lo tanto, requiere que primero haya un haber sido condenado por un delito. No hay información acerca de una sentencia condenatoria anterior en el caso de Bazán. Se aplicó el principio de oportunidad en la orden de suspensión. Como consecuencia, no se puede afirmar técnica-mente que sea reincidente, a los términos del artículo en cuestión. Se ha explicitado la diferencia entre reincidencia y habitualidad por la Corte. El Acuerdo Plenario N.º 1-2008/CJ-116 trata estas circunstancias y establece criterios para su aplicación. Asimismo, el Cód. p. 46-C regula la habitualidad y exige, como regla general, tres hechos punibles, dolosos, por lo menos, en el período correspondiente. En el caso planteado sólo se conocen dos hechos: el anterior y el presente. En consecuencia, dados los antecedentes tampoco corresponde afirmar que Bazán sea habitual en los términos del artículo 46-C. La consecuencia es de gran importancia. Bazán no es reincidente ni habitual, de todas maneras, quedó imposibilitado de acceder de nuevo al principio de oportunidad. El legislador dispuso una restricción procesal autónoma en el artículo 2.9.c CPP y, a su

vez, lo hace en la letra g de ese mismo artículo. Así las cosas, no se puede afirmar que la prohibición opere sólo en caso de reincidencia. Resultado de la pregunta dos: la aplicación anterior del principio de oportunidad debe registrarse, el que pueda ser verificado por el Ministerio Público. La sentencia condenatoria a Bahían no produciría el efecto agravatorio de reincidencia. Sin embargo, genera un efecto limitativo en el proceso por el plazo de 5 años que establece el art. 2.9.c del CPP. Por eso, aunque Bazán haya reparado el daño anterior, el nuevo principio de oportunidad no procede.

3. **Explique el ejercicio y la eventual extinción de la acción penal en este supuesto.**

En el caso de los delitos de persecución pública, el titular del ejercicio de la acción penal es el Ministerio Público. De acuerdo al inciso 5 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público ejerce la acción penal a solicitud de parte o de oficio. Según el artículo 1 del CPP, se desarrolla la función dentro del proceso penal. El principio de oportunidad es una excepción legal al ejercicio normalmente obligatorio de dicha facultad. El artículo 2 prevé que el fiscal puede no ejercer la acción penal, dando lugar a una solución alternativa, que impide la proscripción del procedimiento penal en los casos previstos en ley. Sin embargo, en el caso de Bazán existe una expresa prohibición. El Fiscal, en los supuestos que prevé el inciso 2.9 del CPP, promueve indefectiblemente la acción penal. Consecuentemente, no hay una facultad discrecional para reaplicar el principio de oportunidad. Por consiguiente, el fiscal estará obligado a ejercer la acción penal y, de darse los presupuestos correspondientes, formalizar la investigación preparatoria. En cuanto a la extinguibilidad, debe hacerse una distinción entre el caso anterior y el nuevo caso. La aplicación anterior del principio de oportunidad, tras el cumplimiento de las condiciones correspondientes, dio lugar a que el conflicto se cerrara sin una persecución penal ordinaria. Sin embargo, dicha conclusión no extingue de forma automática la acción penal en cuanto a un delito posterior e independiente. El Tribunal Constitucional, a través del Expediente N.º 03893-2014-PA/TC (Tribunal Constitucional del Perú, 2015), ha indicado que el principio de oportunidad tiene por finalidad contribuir a la paz social, a la reparación efectiva del daño y a evitar la judicialización innecesaria. Asimismo, ha precisado que cuando existen acuerdos diferidos, deben cumplirse las obligaciones asumidas antes de considerar que el asunto se encuentra definitivamente concluido. En el supuesto que se presenta, dado que Bazán sí cumplió con la reparación civil de la anterior, aquella se da por concluida. Sin embargo, ello no impide a la Fiscalía formular acción penal por el nuevo hurto. La conclusión de la pregunta 3 es la siguiente: debe ejercer la acción penal correspondiente al nuevo hecho el Ministerio

Público. Esto, porque concurre la prohibición del art. 2.9.c del CPP. La anterior extinción o finalización no alcanza el nuevo delito que se comete.

4. **Determine que órgano es competente y bajo que criterio**

De acuerdo con el artículo 19 del Código Procesal Penal, la competencia se determina según criterios objetivos, funcionales, territoriales y por conexión. En el presente caso, inicialmente corresponde intervenir al Ministerio Público, a través de la fiscalía provincial Penal competente, por ser el órgano encargado de conducir la investigación del delito, conforme al artículo 159 de la Constitución Política del Perú y al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Respecto de la competencia territorial, el artículo 21 del Código Procesal Penal establece como primer criterio el lugar donde se cometió el hecho delictivo. Subsidiariamente, se consideran el lugar donde se produjeron sus efectos, donde se encontraron las pruebas materiales, donde fue detenido el imputado y, finalmente, donde este domicilia. Por ello, si el hecho ocurrió dentro de un supermercado ubicado en determinada jurisdicción, serán competentes la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales correspondientes a dicha circunscripción.

Si el Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria, corresponde intervenir al Juzgado de Investigación Preparatoria, que ejercerá las funciones jurisdiccionales propias de esa etapa y de la etapa intermedia, conforme al artículo 29 del Código Procesal Penal. Posteriormente, de llegarse a juicio, corresponderá conocer el caso al Juzgado Penal Unipersonal, debido a que los Juzgados Penales Colegiados conocen los delitos cuyo extremo mínimo de pena privativa de libertad supera los seis años, mientras que los Juzgados Penales Unipersonales conocen los demás casos.

Por tanto, el criterio principal aplicable es el territorial, determinado por el lugar de comisión del delito, complementado por el criterio funcional, según la etapa procesal: fiscalía provincial Penal durante la investigación, Juzgado de Investigación Preparatoria durante la investigación formalizada y etapa intermedia, y Juzgado Penal Unipersonal durante el juzgamiento.

5. **Señale el tipo de proceso que correspondería si o e aplica el principio de oportunidad.**

En caso que no proceda el principio de oportunidad, la regla general será la aplicación del proceso común, regulado por el Código Procesal Penal. El comitente responde, con los bienes de que sea dueño, por los daños ocasionados en el hecho o acto. Por ende, este Ministerio Público deberá seguir con la investigación que corresponda y si tiene elementos de convicción suficientes, deberá formular la investigación preparatoria de acuerdo al artículo 336 del CPP. Sin embargo, es

necesario hacer diferencia. El descarte del principio de oportunidad no conlleva necesariamente que deba seguirse el proceso común hasta sentencia en todo caso. El proceso inmediato es uno de los procesos especiales que contempla el CPP. De acuerdo al artículo 446 del CPP permite requerir se ordene la incoación del proceso inmediato, en el caso de que se hallen presentes ciertos presupuestos, tales como la flagrancia, la confesión del imputado o la existencia de elementos de convicción evidentes, que han sido obtenidos durante la realización de las diligencias preliminares. El Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016/CIJ-116 ha desarrollados criterios jurisprudenciales sobre el proceso inmediato reformado, comprendiendo que se encuentra ante un mecanismo de simplificación procesal que debe someterse a verificación rigurosa en sus presupuestos. En el caso expuesto no se indica que Bazán fuera detenido en flagrancia, que confesara o que haya elementos de convicción evidentes que justifiquen aplicar el proceso inmediato. Por tanto, con la información dando por probada, resulta técnicamente correcta la solución del proceso común. Sin perjuicio de que si luego concurriera alguno de los presupuestos del artículo 446 del CPP se podría evaluar el proceso inmediato. Por lo tanto, al no proceder el principio de oportunidad, deberá continuar el proceso penal común, salvo que en el futuro tenga lugar alguno de los supuestos legales para el desarrollo del proceso inmediato.

6. **Reflexión: analice, citando doctrina, la finalidad político-criminal del principio de oportunidad frente a los fines de prevención general y especial de la pena.**

La idea de que no todos los delitos deben ser perseguidos por el estado en busca de un derecho penal más racional y humanitario. No todos los delitos exigen un juicio penal y una posible condena. En algunos casos, la reparación del daño, la solución consensuada del conflicto y la disminución de la carga procesal pueden lograr fines compatibles con la administración de justicia. El principio de oportunidad, artículo 374 del Código Procesal Penal del Perú, está diseñado para que la administración de justicia no utilice sus instrumentos desmesuradamente, sino de forma reflexiva a fin de perseguir repositorias sociales que repelen conductas delictivas en el ámbito del proceso penal.

Pedro Miguel Angulo Arana. Su fundamento responde a la necesidad de conseguir respuestas adecuadas frente a la criminalidad de escasa gravedad y de favorecer la solución del conflicto cuando no es indispensable la persecución penal. En este sentido, la institución puede vincularse con la prevención general, en tanto en cuanto permite que el sistema penal aloje en sus recursos a las conductas que más requieren respuesta estatal. La reparación del daño y la imposición de condiciones pueden servir para que el imputado asuma las consecuencias de su comportamiento

sin que necesariamente deba privarse de libertad, con lo que también se relaciona con la prevención especial.

San Martín Castro, en su presentación, señala que el Derecho Procesal Penal contemporáneo debe tender al equilibrio entre el principio de legalidad, la necesidad de persecución de los delitos y ciertos mecanismos de simplificación para una justicia penal eficiente.

Sin embargo, la finalidad política criminal que tiene el criterio de oportunidad no implica que sea ilimitado. La persona a la que ya se la otorgó este beneficio y se encuentra volviendo a delinquir, si intenta utilizar el mismo mecanismo, dentro del plazo señalado por la ley, generará una tensión entre la finalidad descongestiva y reparadora del instituto y la necesidad de preservar la eficacia preventiva del derecho penal. Por eso, el artículo 2.9 del CPP fija límites objetivos, tal como legisló. La norma busca impedir que el principio de oportunidad sea utilizado reiteradamente como vía para eludir sucesivamente la persecución penal.

El Poder Judicial señala que estos mecanismos están destinados a la rápida solución de ciertos conflictos, la reparación del daño a la víctima y la no prolongación de los procesos, todo en el marco de los presupuestos legales.

En la situación de Bazán, la finalidad preventiva cobra un sentido particular dado que ya existió una oportunidad anterior de solución alternativa. Si bien el cumplimiento de la reparación civil anterior es un elemento favorable respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas, el nuevo delito cometido dentro de los cinco años activa la restricción legal del artículo 2.9.c del CPP.

Consecuentemente, la reacción del sistema, no debe entenderse como la confirmación de una reincidencia delictiva. No se considera que Bazán sea reincidente solamente por haberse beneficiado anteriormente por el principio de oportunidad, pues la reincidencia al que se refiere el artículo 46-B del Código Penal, exige que haya una condena y el cumplimiento total o parcial de una pena. Se cuenta con una restricción procesal autonómica que no permite que dicho principio sea aplicado otra vez.

Reflexión final:

El caso demuestra que el principio de oportunidad pretende ajustar el principio de eficiencia, reparación de la víctima y racionalización de la persecución de la actividad delictiva a las necesidades de prevención, tanto general como especial. Sin embargo, este recurso tiene limitaciones legales, precisamente para evitar que se utilice de forma reiterada y debilite la finalidad preventiva del sistema. En consecuencia, para el caso de Elmer Bazán, la solución jurídico-penalmente correcta es el respeto a la restricción del artículo 2.9.c del CPP: no corresponde una nueva

aplicación del principio de oportunidad y el Ministerio Público debe promover la acción penal.

Conclusiones.

El principio de oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público para no ejercer la acción penal en casos que se encuentran expresamente regulados y previstos en el artículo 2 del Código Procesal Penal.

Si bien el hurto simple que se encuentra imputado a Bazán podría estar materialmente dentro del marco de aplicación del principio de oportunidad, su utilización vuelve a resultar legalmente improcedente dado que Bazán utilizó dicho mecanismo a favor de un tráfico de drogas regulado hace dos años, es decir, dentro de los cinco años anteriores a la comisión del nuevo delito.

El principal obstáculo se encuentra estipulado en el artículo 2.9.c. del Código Procesal Penal, por lo que no es pertinente demostrar que Bazán resulte ser un reo reincidente, a los efectos de negar la nueva aplicación del principio de oportunidad.

El hecho de que se haya aplicado antes el principio de oportunidad no equivale a una condena. No se puede considerar a Bazán reincidente, a la luz de lo dispuesto por el artículo 46-B del Código Penal.

El cumplimiento de la reparación civil del caso anterior no extingue la prohibición contemplada en el art. 2.9.c del CPP. Cumplir con lo dispuesto excluye sólo la hipótesis restrictiva establecida en el literal d) del mismo numeral.

El nuevo hecho debe ser objeto de acusación formal en la Corte. El fiscal que tenga competencia para el lugar en el que se produjo el hecho delictuoso será el órgano fiscal competente, conforme a las normas de competencia territorial del artículo 21 del CPP.

En caso de que se inicie la investigación correspondiente, se dará la intervención del Juzgado de Investigación Preparatoria en el ámbito de sus funciones, y en caso de que se lleve a juicio, el juzgamiento será competencia del Juzgado Penal Unipersonal, sobre la base de las normas o reglas de competencia material y funcionales.

Conformados los hechos y la prueba por el despacho de acusación, si no ocurre el principio de oportunidad se debe seguir el proceso común sin perjuicio de que posteriormente se evalúe un proceso especial como el proceso inmediato si sus presupuestos legales son presentados.

Por último, el principio de oportunidad persigue un fin político-criminal vinculado a la racionalización de la persecución penal, a la reparación de la víctima, al descomprimido del sistema y a la prevención. No obstante, la ley restringe su uso a

evitar la repetición de actos que sean incompatibles con el cumplimiento de los objetivos de la persecución penal.

Referencias Bibliográficas

Amésquita Pérez, D. (2023). El principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio en el Nuevo Código Procesal Penal. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7*(2), 4064–4081. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5630 Ciencia Latina

Corte Suprema de Justicia de la República. (2009). *Acuerdo Plenario N.º 2-2009/CJ-116, V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias*. Poder Judicial del Perú. https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/64fb308043eb781493cdd34684c6236a/V%2BPleno%2BSupremo%2BPenal.pdf?CACHEID=64fb308043eb781493cdd34684c6236a&MOD=AJPERES Poder Judicial del Perú

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). *Código Procesal Penal: Decreto Legislativo N.º 957* (8.ª ed. oficial). Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1481011-codigo-procesal-penal

Perú. Poder Ejecutivo. (1991). *Decreto Legislativo N.º 635, Código Penal*. Archivo Digital de la Legislación del Perú. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00635.pdf

Vecina Cifuentes, J., & Vicente Ballestero, T. (2018). Las manifestaciones del principio de oportunidad en el proceso penal español. *Derecho & Sociedad, (50)*, 307–323. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/20395